

1501371-04.2022.8.26.0567  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE  
Comarca: Sorocaba  
Foro: Foro de Sorocaba  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 08/12/2022  
... o réu.

Assim, na dúvida, afasta-se o furto consumado em relação ao réu.

Da tentativa do furto.

Ficou provado o furto tentado.

Vítima e testemunhas confirmaram o furto tentado em juízo.

Em juízo, a vítima confirmou que o réu pulou a cerca elétrica e teve um prejuízo de R\$ 1.500,00.

As testemunhas de acusação confirmaram em juízo que via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Sorocaba  
Foro de Sorocaba  
1ª Vara Criminal  
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501371-04.2022.8.26.0567 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501371-04.2022.8.26.0567  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194597/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26204188 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2194597 - 04º D.P. SOROCABA  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO  
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), e no artigo 155, § 4º, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque, no dia 17 de julho de 2022, na residência situada na Rua Alexandre Caldini, nº 146, Jardim Wanel Ville II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, fios elétricos, em prejuízo da vítima Ricardo Martins da Cruz.

Consta também que, dado ao sucesso da empreitada criminosa anterior, no dia seguinte, isto é, na data de 18 de julho de 2022, por volta das 20 horas e 40 minutos, no mesmo local, em continuidade delitiva, RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO, qualificado a fls.10, tentou subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens de propriedade da vítima Ricardo Martins da Cruz, somente não consumando o delito a que deu início por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que, no dia 17 de julho de 2022, RODRIGO pulou o muro da residência situada no local dos fatos, adentrou no local, rompeu o relógio de medição de energia da moradia, se apoderou dos fios elétricos e, após, se evadiu em poder da res.

No dia seguinte, dado ao sucesso da empreitada criminosa anterior, RODRIGO lá retornou, do mesmo modo como ingressou no crime anterior, transpondo o muro, quando já havia rompido a cerca elétrica e estava no telhado da residência, foi surpreendido pelo ofendido que acionou a polícia, evitando-se a consumação do crime.

O indiciado tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas, mas foi alcançado pelos policiais militares, que o detiveram em poder de um alicate torques e uma faca de cozinha, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 07).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.81).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.141 a 144).

A denúncia foi recebida e o réu, regularmente citado, ofereceu defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos da vítima e de duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

A ação penal procede parcialmente, afastando-se o furto consumado e reconhecendo-se a tentativa de furto qualificado apenas pelo arrombamento.

Da materialidade do fato.

Provada pelo flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo do IML, laudo pericial e prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria do delito também é inquestionável.

O réu foi preso em flagrante delito.

Mas, cabe algumas ressalvas sobre o que foi apurado em regular instrução.

O réu está sendo acusado de furto consumado por escalada e rompimento de obstáculo, ocasião em que em data anterior de sua prisão, da residência da vítima foram subtraídos fios elétricos.

Mas, não há prova suficiente de que teria sido o réu o autor da subtração dos fios elétricos.

As testemunhas de acusação nada presenciaram sobre o furto consumado. Estiveram na residência da vítima em data posterior (em relação à tentativa de furto), quando o réu foi encontrado em cima do telhado de sua casa.

A vítima acusa o réu do furto dos fios elétricos, mas nada há para amparar a sua versão. Não houve lavratura de Boletim de Ocorrência, não há imagens do furtador no local e nada foi encontrado com o réu.

Assim, na dúvida, afasta-se o furto consumado em relação ao réu.

Da tentativa do furto.

Ficou provado o furto tentado.

Vítima e testemunhas confirmaram o furto tentado em juízo.

Em juízo, a vítima confirmou que o réu pulou a cerca elétrica e teve um prejuízo de R\$ 1.500,00.

As testemunhas de acusação confirmaram em juízo que via COPOM ficaram sabendo de uma tentativa de furto em andamento e com o réu foram encontrados uma chave e faca de cozinha e estava em cima do telhado.

Prova firme e segura.

Mas, há que se afastar o rompimento de obstáculo, porque, em data anterior, quando uma pessoa lá esteve e subtraiu os fios elétricos, já tinha rompido a cerca elétrica. Assim, não há que se falar que o réu tem que responder, também, por rompimento de obstáculo, porque a cerca já estava rompida.

Assim, o réu deve ser condenado, apenas, por tentativa de furto qualificado pela escalada.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do

Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e tendo o réu maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, compenso em igual proporção a reincidência com a confissão, permanecendo a pena já fixada anteriormente na primeira fase.

Terceira fase.

Sobre a pena anteriormente fixada, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § único, do artigo 14, CP em 2/3, perfazendo de forma definitiva, a pena privativa de liberdade de 09 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 03 dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Do regime prisional.

O regime prisional deve ser o semiaberto, diante da reincidência e em autorização dada pela Súmula nº 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, homenageando-se, assim, o princípio da proporcionalidade, porque não há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 (reincidência e maus antecedentes) e 77 (reincidência e maus antecedentes), ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, combinado com o artigo 14, § único (tentativa) todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, condeno o réu a pagar à vítima, a indenização de R\$ 1.500,00, cuja atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês incidirão desde a data de sua prisão neste processo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do tempo em que o réu está preso e diante do regime semiaberto, o réu poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judicial por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE  
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA